

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3499/2535

นาย สุรศักดิ์ วิริยะไกรกุล

พระครู ปัญญา โภธิ คุณ

นาย เชาวร์ ชัยพฤกษ์ รักษา กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 176, มาตรา 290

ตามคำร้องขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อน ผู้ร้องแถลงว่าศาลนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้องที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แต่เมื่อถึงวันนัดทนายโจทก์และทนายผู้ร้องต่างก็ไปที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่า ศาลเจ้าของสำนวนไม่ได้ส่งประเด็นไป ไม่สามารถทำการสืบพยานประเด็นผู้ร้องได้ ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไป ขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินตามคำร้องดังกล่าวไม่มีข้อความขัดแย้งหรืออาจแปลได้ว่าผู้ร้องสละสิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์สินในมูลกรณีเดียวกันนั้นอีกในภายหลัง การขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อนย่อมไม่ทำให้อำนาจที่จะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องหมดไป ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้อีก

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 62963 ของจำเลยที่ 1 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ของจำเลยตามคำพิพากษาจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่ดินที่โจทก์นำยัดขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว

โจทก์คัดค้านว่า หนี้ตามคำพิพากษาของผู้ร้องเกิดขึ้นโดยการสมยอมไม่มีมูลหนี้จริง ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไปขอถอนคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินที่โจทก์นำยัดอีกโดยอ้างเหตุเช่นเดียวกับคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อน

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ได้ขอถอนคำร้องเนื่องจากไม่ประสงค์จะดำเนินคดีขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไป และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้ว เท่ากับว่าผู้ร้องสละสิทธิของผู้ร้องไปแล้ว จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีก ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้อีกหรือไม่ พิเคราะห์แล้วตามคำร้องขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อน ผู้ร้องแถลงว่าศาลนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้องที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2533 แต่เมื่อถึงวันนัดทนายโจทก์และทนายผู้ร้องต่างก็ไปที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏว่าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่าศาลเจ้าของสำนวนไม่ได้ส่งประเด็นไป จึงไม่สามารถทำการสืบพยานประเด็นผู้ร้องได้ เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องเสีย เห็นว่า ตามคำร้องขอถอนคำร้องดังกล่าวไม่มีข้อความขัดแย้งหรืออาจแปลได้ว่าผู้ร้องสละสิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์สินในมูลกรณีเดียวกันนั้นอีกในภายหลัง การขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อนย่อมไม่ทำให้อำนาจที่จะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องหมดไป ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้อีก

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ